洪梅镇“12·24”一般道路交通事故调查报告

2018年12月24日15时53分许，在东莞市洪梅镇望沙路正腾工业区对出路段发生一起重型厢式货车碰撞电动自行车，造成电动自行车驾车人受伤经抢救无效于次日死亡的道路交通事故（以下简称“12·24”道路交通事故）。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广东省生产经营性道路交通事故责任事故调查处理工作指引》、《东莞市一般生产经营性道路交通事故调查处理工作实施细则》等有关法律法规及规定，东莞市人民政府迅速成立了由洪梅镇党委委员、镇武装部部长黄成近任组长，镇安全监督分局局长刘书格任常务副组长，镇监察室、公安分局、交警大队、交通运输分局、安监分局、总工会等有关部门人员组成的东莞市洪梅镇“12·24”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1.粤SE7798号重型厢式货车，机动车所有人为：东莞市顺利运输有限公司（以下简称“顺利运输公司”），公司地址：广东省东莞市洪梅镇乌沙村二环街五巷1号，粤SE7798号重型厢式货车注册日期为：2016年11月28日，检验有效期为：2019年11月；粤SE7798号重型厢式货车品牌型号：欧曼牌BJ5163XLC-XA，车辆识别代码：LRDV5PBB0FH003138,发动机号码是HC507936BA05，该车于2016年12月19日在东莞市道路交通运输管理局获发《中华人民共和国道路运输证》（粤交运管莞字002810283号），审验有效期限2019年8月31日，经营范围：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）。该车投保公司为中华联合财产保险股份有限公司，交通事故责任强制保险单号：　　；机动车第三者责任保险单号：　　，第三者保险限额：100万元。事故发生时该车空载。经公安交通管理综合信息平台查询，该车自2016年11月28日登记注册以来共有过2次交通违法行为记录（2017年2月8日在莞佛高速超载未达30%；2018年4月8日在东莞市大朗镇违反禁令标志标线），已全部接受处理。该车过往无事故记录。该车已安装GPS定位系统。

2.无号牌电动自行车，车辆所有人为吴浪高，男，1967年10月30日生，身份证号：　　，户口所在地是广西河池市金城江区爱民路2号，是东莞华威保安服务派遣公司保安队长，与死者为同事关系。

（二）肇事驾驶员情况

1.粤SE7798号重型厢式货车驾驶人：黄世浪，男，1983年5月19日生，身份证号：　　,汉族，住广东省阳春市双滘镇垌头村委会新三村62号，驾驶证号：　　，档案编号：　　，初次领驾驶证日期是2005年2月5日，有效期至2021年2月5日，准驾车型：B2E；道路运输从业资格证件号：　　，有效期至2022年7月19日。黄世浪符合驾驶重型厢式货车进行道路货物运输的条件。经公安交警电脑综合信息平台查询，近三年来共有1次交通违法行为记录（2018年4月8日在东莞市大朗镇违反禁令标志标线处200元罚款并记3分），已接受罚款1次，近三年无交通事故记录。东莞市公安局交通警察支队洪梅大队对黄世浪采用唾液快速检测方式进行毒品检测，结果显示为阴性，没有吸食毒品；并采集黄世浪血液样本送广东康始司法鉴定中心检验血中乙醇含量，结果为未检出乙醇成份。经调查，2011年6月，东莞市顺利运输有限公司招聘黄世浪为货运司机，并每月支付黄世浪工资报酬。东莞市顺利运输有限公司负责车辆的管理，2016年6月4日，东莞市顺利运输有限公司与黄世浪签订劳动合同，黄世浪为受聘员工。

2.无号牌电动自行车驾驶人：左剑，男，汉族，1963年5月14日生，身份证号为　　，户籍地是四川省广元市旺苍县尚武镇真武宫社区居委会7号附6号。左剑生前在东莞华威保安服务派遣服务公司当保安工作，与电动自行车车主吴浪高是同事关系，据东莞华威保安服务派遣服务公司负责人唐元银及保安队长吴浪高笔录称，事故发生时左剑不在上班时间。

（三）肇事车辆检验检测情况

1.东莞市公安局交通警察支队洪梅大队委托广东永泰鉴定评估有限公司对粤SE7798号重型厢式货车的安全技术状况进行检验鉴定，检测结果为：车辆的制动系统、转向系统均功能有效；车头左侧近光灯不亮，其余灯具齐全，功能有效。

2.东莞市公安局交通警察支队洪梅大队委托广东永泰鉴定评估有限公司对涉案电动自行车的安全技术状况进行检验鉴定，电动自行车的车架号：095021704590685，电动机号：HTCN1703CS02108,经检验该车各项技术参数符合国家标准，属于电动自行车。

（四）肇事车辆是否涉嫌改装的鉴定情况

东莞市公安局交通警察支队洪梅大队委托广东至信司法鉴定所对粤SE7798号重型厢式货车是否存在改装进行检验鉴定，结果为不存在改装迹象。

（五）涉事单位情况

东莞市顺利运输有限公司，统一社会信用代码：91441900698165842Y，成立于2015年11月11日，类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人为陈惠德，住所为东莞市洪梅镇乌沙村二环街五巷1号，经营范围：普通货运。该公司于2018年9月27日取得东莞市道路运输管理局发的道路运输经营许可证，证号为：粤交运管许可莞字441900057226，证件有效期至2022年9月30日，经营范围为普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）。

（六）事故现场情况

1.天气情况。2018年12月24日，星期一，多云，东风2级，气温14℃－16℃，相对湿度89%。

2.道路情况。现场位于东莞市洪梅镇望沙路正腾工业区对出十字交叉路口，路口南往沙田镇立沙岛向，北往望牛墩镇方向，东往梅新路方向，西侧为正腾工业区；该路段路面铺设水泥。其中北往南方向设有两条机动车道，最右侧为宽约380CM的硬路肩，道路设有限速标志牌设计最高时速为60公里/时。路口内四个方向均设有人行横道，东西双向道路右侧均设置一个“让”字标志牌，现场交通标志清晰明显，日间视线良好。该路口设有治安监控视频。经核查，事故路段的技术指标、交通标志标线的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3.肇事车辆停车位置。事故发生后，粤SE7798号重型厢式货车停靠在由北往南路口中心位置，车头向东南，车尾朝西北。在货车左前方见往右倒地的无号牌电动自行车，车头向西，车尾朝东。

4.车辆痕迹。（1）粤SE7798号重型厢式货车车头见与无号牌电动自行车车身左侧的碰撞痕迹，车头护杠见裂痕；（2）无号牌电动自行车往右侧倒地，车身左侧见与粤SE7798号重型厢式货车车头碰撞痕；电动自行车脚踏损坏，车身轻微变形。

5.尸体位置。事故发生后造成左剑受伤，后经送院抢救无效于次日早上死亡。处警民警到场后左剑已被送往东莞市人民医院抢救。

6.路面痕迹。现场留有30cm×50cm血迹。

（七）事故人员伤亡及直接经济损失情况

1.事故造成1人死亡，为无号牌电动自行车驾驶人，具体情况如下：左剑,男, 汉族，1963年5月14日生，身份证号为　　，户籍地是四川省广元市旺苍县尚武镇真武宫社区居委会7号附6号。经东莞市公安局司法鉴定中心出具的《交通事故尸体检验报告书》（东公交尸检字（2018）第715号）证实左剑符合钝性暴力（如交通事故）致颅脑损伤死亡。

2.事故直接经济损失约55.48万元。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故经过

2018年12月24日15时53分许，黄世浪驾驶粤SE7798号重型厢式货车，从麻涌镇嘉荣超市配送完毕返程至顺利运输公司途中，行至洪梅镇正腾工业区对出路段时，以时速约为58公里速度（广东至信司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》，广东至信司鉴【2018】痕鉴字第434号）沿望沙路由望牛墩镇往沙田镇立沙岛方向在中心双实线右数第一条车道行驶（该路段最高限速60公里/小时），在通过路口时，车头与从右侧路口驶出由左剑驾驶的无号牌电动自行车车身左侧相碰，造成左剑受伤经抢救无效死亡及两车损坏的交通事故。

（二）应急处置情况

1.接处警情况。2018年12月24日15时58分许，东莞市公安局110指挥室接当事人黄世浪报警，称其驾驶重型厢式货车行驶至东莞市望沙路洪梅镇正腾工业区对出路段时与一电动自行车相碰，电动自行车骑车男受了伤被送往医院抢救。接报后，东莞市公安局110指挥室立即指令洪梅交警大队赶赴现场开展勘查取证等工作。

2.应急救援情况。洪梅医院及交警大队接到指令后立即赶赴现场处置，洪梅医院医护人员到达现场后发现伤者左剑伤势严重，立即将伤者转送市人民医院救治，经抢救无效于次日死亡。

3.应急处置评估意见。经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，处置过程中未发生次生衍生事故。

（三）善后处理情况

事故发生后，洪梅镇政府成立事故善后处理工作领导小组，组织司法、公安交警、安监、交通等部门全力做好死者家属安抚工作，目前死者尸体已火化，死者家属正与涉事车方代表及车辆投保保险公司协商赔偿事宜，事故各项善后工作平稳有序开展。

2019年1月23日，东莞市公安局交通警察支队洪梅大队出具并向双方当事人送达道路交通事故认定书

（第44193112018000006 8号），认定当事人黄世浪及左剑分别负此事故同等责任。

三、事故原因和性质

（一）事故直接原因

1.当事人黄世浪交通安全法律意识淡薄，驾驶机动车通过路口时疏忽大意，没有减速慢行，对应当发现的危险情况没有及时发现；

2.当事人左剑驾驶电动自行车通过设有让行标志的交叉路口时没有按规定让行。

（二）相关单位履职情况

1.东莞市公安局交通警察支队洪梅大队履职情况

2018年度，镇交警大队围绕上级各个阶段的重点工作部署，强化了交通安全管控，有效确保了辖区交通形势平稳，优化了道路交通环境。据统计，2018年1月1日至12月31日，镇交警大队路面现场执法查处交通违法7302宗，查扣各类车辆总数1336辆，其中摩托车和电动车794辆，大货车和危化车542辆。全年行政拘留18人，刑事拘留44人（其中现场查处醉驾33人、事故11人）。

（1）大力整治了交通秩序

2018年镇交警大队认真贯彻落实交警支队工作要求，紧紧围绕支队部署的“遏事故保安全”活动，不断调整勤务部署，采取分片区管理以及机动中队警力与铁骑队员交叉巡逻执法等积极措施，加强了对各类重点车辆交通秩序整治和管控，查处和劝导了大量违停行为，确保了辖区道路交通安全畅通。

一是加强了危化车等重点车辆管理。重点根据辖区路面危化车通行量大的特点，多管齐下，采取多项措施进行管控：与企业签订了安全责任书；经常深入辖区危化品运输企业开展安全督查；建立专项管理档案，全面掌握危化品运输企业及其危化车车辆、驾驶人的信息资料，同时建立了安全检查台账；加强路面监控，严查重处危化车“三超一疲劳”等违法行为；携手职能部门开展联合行动，营造交通整治高压态势；通过定期向危化车驾驶人发送安全提示短信等有效方式，加大了宣传力度，强化驾驶人安全意识。

二是严厉打击了酒驾醉驾违法行为。2018年除了根据全市统一安排的周末必查之外，还根据上级下达的执法指标，将查处酒驾任务落实到各值班小组，大力提高了执法效率，全年现场查处酒驾案件125宗，其中醉酒驾驶33宗。

三是持续加大了“治摩”力度。鉴于洪梅镇农村城镇化步伐相对较慢，摩托车保有量较大，镇交警大队把“治摩”工作作为日常交管工作的重点之一。2018年初至今依法查扣违法摩托车、电动车794辆，拘留无证驾驶人15人次。

（2）认真落实重点交通违法约谈和告知制度

2018年镇交警大队认真落实重点车辆管理要求，对多宗违法未处理、逾期未检验、逾期未报废对象，一边上门送达告知书，一边对车辆所属企业负责人、车主、驾驶人进行约谈，敦促违法“清零”、清除安全隐患。

（3）积极开展交通安全宣传教育工作

一是深入企业、学校开展宣传活动。2018年镇交警大队结合“安全生产月”、“遏事故保安全”、创文等工作，通过讲课、源头督查、派发传单等方式，组织开展了一系列交通安全宣传教育活动。

二是通过手机平台和互联网开展宣传工作。2018年镇交警大队充分利用短信、微信群等平台，向全镇重点运输企业负责人、危化车司机等重点人群发送交通安全宣传信息；通过“大队微信公众号”发表宣传图文及宣传视频材料多次。

三是积极配合做好执法现场直播工作。按支队部署，镇交警大队始终坚持了每月一次的交通执法现场直播活动，对查酒驾、危化车整治等执法行动进行现场直播。

2.东莞市交通运输局洪梅分局履职情况

（1）强化重点时段隐患排查治理，狠抓安全生产责任落实。针对交通行业假日效应的特点，镇交通分局在岁末年初、春运、汛前防汛、等重点时段结合《洪梅交通运输分局夏季攻势工作方案》、《洪梅镇道路交通安全综合治理工作方案》、《洪梅镇交通运输行业安全生产大排查大整治工作方案》等工作方案分别组织开展了安全生产大检查，检查发现安全隐患的立即责令整改，并做好整改措施、责任人、时限的落实，期间根据各方案镇交通分局组织了各项专项检查，出动检查人员1010人次、排查发现隐患问题78个，已整改完毕、检查企业数467家。发出整改通知书5份，发出企业通报2份。对于存在多次或严重交通违法行为的企业镇交通分局联合镇交警组织约谈2次，镇交通分局单独约谈企业8次。

（2）加强运输行业危险化学品安全综合治理，强化危运企业联合执法检查。2018年，镇交通分局组织开展了各类的安全生产大检查，同时根据关于印发《东莞市道路危险货物运输联合执法实施方案》、《关于印发东莞市交通行业危险化学品安全综合治理实施方案》等的文件精神，镇交通分局联合镇安监分局和镇交警大队进行对辖区三家危运企业进行联合检查，对危运企业运输从业人员资格排查、是否落实企业安全生产主体责任和各项制度的落实。在专项检查中，出动检查人数122人次，检查企业数36家次，发现一般隐患问题14个，隐患问题我股室跟进落实，并已整改完毕。

（3）完成安全生产标准化建设。进一步加强洪梅镇交通运输企业安全生产标准化建设，推动企业落实安全生产主体责任，镇交通分局制定了《洪梅镇交通运输行业进一步加强企业安全生产标准化建设工作方案》，按照行业安全监管职责分工安排，统筹指导本辖区、本行业领域企业安全生产标准化建设工作。要求企业制定安全生产标准化创建工作方案，落实人员和责任，保障标准化工作经费，要对照所属行业安全生产标准化建设标准，开展全员岗位安全生产标准化培训教育，全面自查自纠，通过自我检查，自我纠正和自我完善，在规定时间内确保辖区企业完成创建工作，逐一对照建设标准的各项要素要求，形成自评报告。镇交通分局在结合日常安全生产检查工作同时，时刻提醒企业尽快完成自评报告上交工作，并且建议企业有条件的情况下，以自愿为原则，按照相关行业领域安全生产标准化达标评审认定管理办法，积极申请认定安全生产标准化等级，不断提高安全生产标准化建设水平。洪梅镇5家企业（3家危运、2家普运）已全部完成自评报告工作，并上报该分局备案。

（4）组织召开会议和宣教活动。2018年镇交通分局组织辖区企业召开春运工作、各季度安全生产工作等有关安全生产会议共12次，开展安全生产教育宣讲活动8次，联合镇交警大队组织开展夏季攻势等安全教育培训，围绕防御性驾驶以及恶劣天气下的安全行车技巧，应急处置措施等重点进行学习训练，共组织培训2次。利用分局微信公众号发布有关安全简报信息及道路交通相关信息。

（5）做好“安全生产月”活动工作。根据“安全生产月”活动的工作方案，结合安全生产宣传教育“七进”活动，6月12日，镇交通分局组织辖区35家道路运输行业在分局三楼会议室开展了安全生产教育宣讲活动，并组织辖区企业悬挂安全生产月宣传横幅等方式，深入开展“安全生产月”和“安全生产万里行”宣传活动。同时于6月15日，镇交通分局参加了由洪梅镇安委会在洪梅文化广场举办的以“生命至上，安全发展”为主题的大型安全生产宣传咨询日活动。

（6）做好恶劣天气预警与安全警示教育推送工作。对于影响到辖区企业的恶劣天气，镇交通分局会时刻注意，并做好天气的预警通知，提醒企业做好相应的防御应对措施。截止至去年底，共发出天气预警信息24份。做好每月安全警示信息推送工作，提醒企业做好安全管理工作，截止至去年底，共发送警示推送信息17条。

3.东莞市顺利运输有限公司履职情况

据事故调查组调查，东莞市顺利运输有限公司作为涉事货车的所属单位，检查情况：1.已制定本单位安全生产规章制度和操作规程；2.已建立相关档案（①法定代表人、分管安全生产负责人档案 ②安全管理员及监控人员档案 ③驾驶从业人员档案 ④车辆档案）。3.已建立安全生产费用专用账户、使用制度及台账。4.已落实企业安全生产主体责任及全员安全生产责任制（在公司管理制度文本已显示各部门、各岗位、各工作人员的安全职责并设立安全生产管理机构），已层层签订责任书及驾驶从业人员安全承诺书；5.已建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，包括在岗再培训教育、新入职司机上岗前安全教育培训，安全员及专职监控人员经培训、考试合格上岗；6.定期对所有驾驶从业人员召开安全会议；7.已建立安全生产事故隐患排查台账，定期对车辆进行保养维护；8.已制定交通事故应急预案并定期开展应急演练。但该公司名下58台营运货运车辆中部分车辆存在违法行为未处理。

（三）事故性质

经调查认定，洪梅镇“12·24”道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

四、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路运输条例》等有关法律及规定，建议对东莞市洪梅镇“12·24”一般道路交通事故有关责任人员及单位作如下处理：

（一）建议追究行政责任人员

黄世浪，粤SE7798号重型厢式货车驾驶人。当事人黄世浪交通安全法律意识淡薄，驾驶机动车通过路口时疏忽大意，没有减速慢行对应当发现的危险情况没有及时发现，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条之规定，是造成该事故的过错。依照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定认定当事人黄世浪负有责任。建议由东莞市公安局交通管理部门依照《中华人民共和国道路交通安全法》及《机动车驾驶证申领和使用规定》对黄世浪进行处罚。

（二）建议免于追究责任人员

左剑，无号码电动自行车驾驶人。当事人左剑驾驶电动自行车通过设有让行标志的交叉路口时没有按规定让行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十九条第一项，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》九十一条及《交通事故处理程序规定》第六十条第二项的规定，认定左剑对事故的发生负有责任。

鉴于左剑在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（三）其他建议

1.经对东莞市顺利运输有限公司检查，该公司安全生产管理制度健全，定期进行安全教育培训、证照年检、安全生产和隐患排查自查、车辆检测，并提交了相关资料。建议该公司要全面落实企业安全生产主体责任制，及时处理名下营运车辆的违法行为，在以后的培训、学习中严肃认真对待，切勿走过场，让驾驶从业人员成为有责任感、有职业操守的好司机。同时，根据属地管理原则，建议由洪梅镇交通运输管理部门依据有关法律法规，对该公司加强执法监督检查。

2.经调查评估，洪梅镇交警大队与洪梅交通分局已履行各自安全生产工作职责，但应当吸取此次事故的深刻教训，认真贯彻落实上级的安全生产工作决策部署，强化安全生产红线意识，健全完善安全生产责任体系，强化道路交通安全执法，坚决避免类似事故重复发生。

3.在本次事故中，与事故有关的民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

五、防范和整改措施

东莞市洪梅镇政府及各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆开展道路交通及运输安全大排查大整治，强化道路交通安全执法，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。针对本报告提出的处理意见，各有干职能部门按照法律法规规定，对事故相关责任人和单位进行严肃追责处理，严密防范类似事故再次发生切实规范。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交警、交通运输、安全监管等部门要进一步落实客货运输企业、站场到企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责任书，推动辖区客货运输企业、站场逐级落实交通安全主体责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫，督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重点驾驶人安全警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶。

洪梅镇“12·24”一般道路交通事故调查组

2019年2月28日

扫一扫在手机打开当前页

机关 适老化无障碍服务

版权声明 | 联系我们 | 网站地图

主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800

公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号

技术支持：开普云

政府网站找错

-友情链接-